---------- Forwarded message ---------
From: **Dante Monson** <dante.monson@gmail.com>
Date: Mon, Dec 8, 2025 at 9:08 PM
Subject: Re: Lettre de Mise en Demeure et Exigence de Complément (RGPD)
To: Leiva Castro Yvan <YLeivaCastro@citydev.brussels>
Cc: citydev.brussels Plainte - Klacht <plainte@citydev.brussels>, citydev.brussels info <info@citydev.brussels>

Cher Monsieur Leiva Castro, cc: Citydev

J'accuse réception de votre courriel du 8 décembre 2025.
Je prends note de votre refus explicite, en votre qualité de Data Protection Officer, de me communiquer les informations requises par ma mise en demeure formelle du 8 décembre 2025 (source exacte des données, logique du traitement automatisé et base légale de la surveillance, conformément aux articles 14 et 15 du RGPD).

Je vous remercie pour la confirmation que la prochaine étape est le dépôt d'une plainte auprès de l'Autorité de Protection des Données (APD).

Je vous informe donc que je procèderai au dépôt de la plainte formelle auprès de l'APD le **mercredi 17 décembre 2025**, suivant le délai de 7 jours fixé dans ma lettre recommandée. Votre courriel et le refus d'information qu'il contient seront joints à cette plainte.

Cordialement,
Dante-Gabryell Monson

On Mon, Dec 8, 2025 at 8:29 PM Leiva Castro Yvan <YLeivaCastro@citydev.brussels> wrote:

> Cher Monsieur Monson,
>
> Je pense que vous devriez consulter un spécialiste pour qu'il vous explique que la litanie d'affirmations que vous égrenez n'a aucun fondement. Vous avez acquis un bien citydev.brussels, subsidié par la Région, ceci implique certaines obligations légales qui sont inscrites dans votre contrat. Je vous invite à le lire, il est annexé au rapport que nous vous avons communiqué.
>
> Comme ledit rapport vous l'indiquait, si vous n'êtes pas satisfait de notre réponse, vous pouvez déposer plainte auprès de l'Autorité de Protection des Données.
>
> Bonne soirée.

Bien cordialement,

Yvan Leiva Castro
Conseiller Juridique
Département juridique et contentieux
Data Protection Officer
Administration générale

- Access plan - Disclaimer - BE 0215.984.554
Please consider the environment before printing this e-mail.

De: Dante Monson <dante.monson@gmail.com>
Envoyé: Lundi 08 décembre 2025 18:59
À: citydev.brussels info <info@citydev.brussels>; Leiva Castro Yvan <YLeivaCastro@citydev.brussels>
Objet: Lettre de Mise en Demeure et Exigence de Complément (RGPD)

Lettre de Mise en Demeure et Exigence de Complément (RGPD)
Envoi par courrier recommandé

Dante-Gabryell MONSON

Rue de Molenbeek 174 bte17 , 1020 Laeken

À l'attention du Délégué à la Protection des Données (DPO)

Citydev.brussels

Boulevard du Jardin Botanique 20, 1000 Bruxelles

Fait à Laeken, le 7 Décembre 2025

Objet : MISE EN DEMEURE FORMELLE – Non-respect du délai légal et Exigence de Complément d'Information du Droit d'Accès (RGPD, Art. 15) – Preuve de la Surveillance Systématique

Madame, Monsieur le DPO,

Je fais suite à :

1. Ma demande initiale d'accès aux données du **6 Novembre 2025**.
2. Votre réponse datée du **5 Décembre 2025**.

3. Votre **mise en demeure par recommandé** écrite le 25 Septembre 2025, fondée sur des informations que vos services ont recueillies sur les réseaux sociaux.

Je constate et conteste formellement deux violations majeures à vos obligations légales, constituant un **manquement grave à la transparence (Art. 12 et 15 du RGPD)**.

I. Exigence d'Information sur la Logique de Surveillance Automatisée

Votre courrier de menace du **25 Septembre 2025** est la preuve que mes données personnelles ont fait l'objet d'une **collecte et d'un traitement provenant d'une source indirecte**, ce qui est occulté dans le rapport que vous m'avez transmis.

Conformément à l'**Article 15, §1, g)**, à l'**Article 14, §2, f)** du RGPD, je vous mets en demeure de compléter votre rapport et de me fournir :

1. **La base légale et la finalité précise** qui justifie l'utilisation de la **surveillance des sources publiques** pour la vérification des conditions contractuelles, alors que vous disposez des outils légaux (Registre National) cités dans votre propre rapport.
2. **La méthodologie et la logique** des systèmes de recherche automatisée utilisés. À défaut d'une réponse humaine plausible, il est présumé que l'indexation et la détection de mes publications ont été réalisées via des **outils de *web scraping*** ou des **bots**. Je vous exige donc de me fournir :
    - Les **mots-clés** exacts employés pour l'indexation et la détection des publications me concernant.
    - Le **nom des outils** (logiciels ou bots) utilisés pour la collecte sur les plateformes.

II. Manquement aux Principes de Proportionalité, de la Vie Privée et Abus de Droit

Le traitement de ces données est manifestement illicite car :

- **Violation de la Proportionnalité :** L'utilisation de la surveillance systématique est **disproportionnée et excessive** par rapport à l'unique finalité de vérification de la domiciliation. Ce traitement n'est pas nécessaire (Art. 5, §1, c)) puisque le Registre National fournit l'information requise.
- **Atteinte à la Vie Privée :** Ce type de collecte non divulguée porte atteinte à mon droit au respect de la vie privée (Art. 8 CEDH) en ciblant des **discussions à caractère privé ou des scénarios d'usage interne du bien**.
- **Absence d'Infraction Consommée :** L'information que vous avez collectée et utilisée, ne révèle qu'une **simple démarche d'exploration** ou une **expression de curiosité légitime** et ne constitue pas la preuve d'une **violation contractuelle consommée**.
- **Contradiction avec l'Ontologie de la Propriété :** Votre interprétation visant à sanctionner de simples échanges sur des modalités d'usage interne du logement,

contredit de manière fondamentale la nature du droit de propriété (Art. 3.49 C. civ. / Art. 544 a. C. civ.). En s'arrogeant le droit de contrôler et de restreindre l'usage interne et la jouissance du logement (au-delà de la simple vérification de la domiciliation via le RN), Citydev transforme de facto l'acte de vente en un **droit d'occupation précaire (quasi-bail)**. Le maintien de cette position pourrait contraindre la Personne Concernée à porter devant les tribunaux une **question préjudicielle sur la requalification de l'Acte de Vente**, ce qui mettrait en péril le modèle juridique de vos cessions de biens sociaux.

Votre recours à cette surveillance pour sanctionner des intentions ou des échanges démontre que l'objectif de ce traitement est la **censure et l'intimidation**, et non la gestion contractuelle de bonne foi.

III. Demande d'Effacement Immédiat (Article 17 du RGPD)

Je vous mets en demeure de procéder à l'**effacement immédiat de toute donnée issue de la surveillance active des sources d'information publiques**.

Cette demande d'effacement est fondée sur l'**Article 17, §1, d)** du RGPD, le traitement ayant été effectué en violation des principes de légalité, de loyauté et de minimisation des données.

IV. Rappel des Obligations de Confidentialité

Je vous rappelle que l'ensemble de cette correspondance, ainsi que les données personnelles et les informations confidentielles qu'elle contient, est couvert par vos obligations de confidentialité et de sécurité au titre du RGPD (Article 5, §1, f)) et du secret professionnel. Toute divulgation non autorisée fera l'objet d'une plainte immédiate auprès des autorités compétentes.

Je vous accorde un **ultime délai de sept (7) jours francs** à compter de la réception de ce recommandé pour satisfaire l'intégralité de ces exigences. Passé ce délai, je déposerai une plainte officielle et circonstanciée auprès de l'Autorité de Protection des Données (APD) pour **violation délibérée et cumulée du RGPD.**

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le DPO, l'expression de mes salutations distinguées.

Dante-Gabryell MONSON